

기관주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 장비 및 비품 수의계약 부적정

2. 관계기관 : 사[㉠]아[㉡]지원실, 가[㉢]나[㉣]마[㉤]바[㉥]병원

3. 내 용

가. 업무개요

가[㉢]나[㉣]마[㉤]바[㉥]병원은 국가[㉦]에[㉧]자 및 유가족 등을 위한 진료를 위하여 신규 장비 및 비품을 구입·활용하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에서는 수의계약으로 하는 것이 가능한 경우에 한하여 정하고 있으며, 같은 조 제1항 제5호 가목에 따르면 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약의 경우 수의계약을 할 수 있는 경우로 정하고 있습니다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조(계약의 방법)에 따라 계약체결의 기본 원칙은 일반경쟁을 통한 입찰의 방법으로 정하고 있으며, 「기획재정부 계약예규 정부입찰·계약 집행기준」 제10조의3(소액수의계약시 유의 사항)에서는 단일공사를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별, 공종별로 분할하여 수의계약을 체결할 수 없다고 정하고 있습니다.

그리고 「2023년도 마[㉨]바[㉩]기금운용계획 집행지침」에 따르면 마[㉨]바[㉩]수익금을 배분받아 수행하는 부처·기관의 장은 소관[㉪]부[㉫]의 집행, 정산, 반납, 이월승인 등의 회계처리에 대한 책임을 진다고 정하고 있으며, 마[㉨]바[㉩]수익금은 「마[㉨]바[㉩]기금법」 제29조의2(불용액의 마[㉨]바[㉩]기금에의 반납)에 따른 불용액 정산·반납 및 회계연도 중 보조[㉬]부[㉭]의 내용변경(이월승인 포함)에 대해서는 보조금법 또는

시행령, 국고보조금 통합관리지침의 규정과 절차를 원칙적으로 준용하여 처리하도록 명시하고 있습니다.

아울러 「국고보조금 통합관리지침」 제21조(보조~~법~~^금 관련 계약) 제3항 제1호의 경우 2천만원을 초과하는 물품 및 용역 구매계약을 체결하는 경우 조달청장에게 위탁, 국가종합전자조달시스템(나라장터)을 이용하는 계약방법 중 하나의 방법으로 계약을 체결하도록 명시하고 있습니다.

따라서 계약 관련 업무 수행 시 기본 원칙으로 경쟁을 통한 입찰의 방법으로 해야 하고, 수의계약으로 할 수 있는 경우에 한하여 수의계약의 방법으로 하되, 공통 ㉮㉮에 대해 다수 건으로 분할하여 수의계약을 체결할 경우 분할계약의 적정성을 적극적으로 검토하여야 하며, 특히 ㉮㉮수익금의 경우 2천만원을 초과하는 물품의 경우 조달청을 활용한 경쟁의 방법으로 계약을 체결하는 등 공단의 제규정과 관련 법령을 준수하여 맡은 바 직무를 성실히 수행해야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 가나마바병원 종합감사 시 2023년 가나마바병원에서 구입한 차카 장비 및 비품 계약현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 #개의 차카장비에 대하여 계약금액의 총합이 2천만원이 넘어감에도 불구하고, #회에 분할하여 수의계약을 체결한 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 2023년 ㉠㉡장비 및 비품 구매 수의계약 내역

4. 관계기관 의견

가나마마병원에서는 ㉔에 대하여 동일한 제품에 대하여 다른 진료과에서 요청하여 진료과별 금액을 기준으로 각각 수의계약을 추진하였다고 소명하였으나, 동일 제품에 대해 동일 예산과목에서 집행되는 바 진료과의 구분없이 장비 구입 금액의 총액을 기준으로 수의계약 가능여부를 판단하는 것이 적절한 것으로 판단됩니다.

㉔, ㉔ 수술기의 경우 대도병원 완공이 지연됨에 따라 가용한 예산 잔액이 발생한 바 구입을 추진하였다고 소명하였으나, 이 또한 동일 제품에 대해 동일 예산과목에서 집행되었고, 공사가 진행되는 과정에서 사전에 필요한 장비에 대하여 충분히 검토를 하고 순차적인 구매를 추진한게 아니라 시간과 예산에 가용성의 따라 구입의뢰 및 계약을 분할하는 등 체계적인 구입절차를 따르지 않아 발생한 것으로 판단됩니다. 이는 단순 직원 개인의 실수뿐만 아니라 완공지연에 대한 내부적 소통부족, 계약기일을 고려하지 않은 수요부서의 무리한 구매 요청

등으로 인해 병원 내부의 장비구매 프로세스가 정상적으로 작동되지 않아 발생한 문제라 판단됩니다.

기공용 작업대 및 대용 주조기의 경우 각 물품별 규격의 차이에 따라 규격별 각각의 합계를 수의계약 범위에 해당한다고 판단하였다고 소명하였습니다. 하지만 마병원에서 구입하는 각종 의약품, 물품의 경우 동일한 제조사에서 제작하거나, 제조사를 달리하더라도 해당 물품을 동시에 취급하는 업체가 충분히 있다고 판단될 경우 계약군으로 묶어 그 합계값을 기준으로 수의계약의 범위를 판단하는 것이 적절한 것으로 판단됩니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 동일한 사안이 발생하지 않도록 가나마병원에 「기관주의」 처분을 조치하시기 바라며, (기관주의)

○ 가나마병원은

- 법에서 정한 수의계약 범위를 넘어서는 구매건에 대하여 수의계약을 하지 않도록 계약관리에 철저를 기하여 주시기 바라며 필요한 장비나 물품 구매시 충분한 사전검토 및 계약절차를 위한 소요시간을 고려하여 정상적인 계약절차가 이루어지도록 계약의뢰절차에 대해 부서별 안내 등 조치를 취하시기 바랍니다.
(통보)